

Opdrachtbevestiging Renewi Nederland B.V. – MultiTech

MultiTech
T.a.v. Heer Karout

Datum
24-06-2024

Contactgegevens

Kenmerk VK1700888
Accountnummer A1423664
Bedrijfsnaam MultiTech
Straat Wantsnijdersgaarde 553
Postcode 2542 GM
Plaats 'S-GRAVENHAGE
Faxnummer

Factuurgegevens

Facturen tav
Factuuradres
Postcode
Plaats
KvK Nummer 82967938
BTW Nummer
Factuur
e-mailadres omran.8.karout@gmail.com
(facturatie geschiedt na uitvoering)

Contactpersoon Omran Karout
E-mailadres omran.8.karout@gmail.com
Telefoonnummer +31687636508

Betalingstermijn 30 dagen

Dienstverleningsadres

Straat Simon Vestdijkstraat 45
Postcode 2548EE
Plaats Den Haag
Datum uitvoering 25-06-2024
opdracht

Gegevens opdrachtnemer

Renewi Nederland B.V.

Adres Flight Forum 240
Postcode en plaats 5657 DH Eindhoven
K.v.K. nummer 17089397
BTW nummer NL8002.59.841.B.01

Opdrachtgever en Opdrachtnemer komen in verband met het aanbieden van afvalstoffen door Opdrachtgever en het inzamelen en verwerken van die afvalstoffen door Opdrachtnemer het volgende overeen:

Specificatie dienstverlening

6m3 afzetcontainer voor Bouw & Sloop afval
Plaatsingsdatum: 25-06-2024
Ophaaldatum: 22-07-2024

Afzetcontainer(s)/portaalcontainer(s)

De tarieven zijn inclusief huur, leging en verwerking, tenzij anders aangegeven.

Aantal	Artikel omschrijving	Eenheid	Tarief	Totaal
1.0	Inzameling 6m3 portaalcontainer bouw en sloopaafval per container	keer	€ 288,70	€ 288,70

Tarieven algemeen

Voor alle tarieven geldt:

- 1 Deze zijn exclusief milieubijdrage en BTW.

Plaatsing en gebruik

- 1 Opdrachtnemer verbindt zich om gedurende de looptijd van de overeenkomst volgens de gemaakte afspraken de afvalstoffen af te voeren om deze te laten be- of verwerken conform de daarvoor geldende wet- en regelgeving.
- 2 Opdrachtgever dient de te legen en/of te vervoeren containers/inzamelmiddelen op de overeengekomen inzameldag gereed te zetten op een goed toegankelijk terrein dat in verbinding staat

Renewi Nederland B.V.

Flight Forum 240
5657 DH Eindhoven

T: +31 40 751 40 00
F: +31 40 751 40 01

W: www.renewi.com
B.T.W. nr: NL800259841B01

met de openbare weg dan wel op een in overleg vastgestelde plaats die goed en kosteloos bereikbaar is voor personen en materieel van Opdrachtnemer, zodanig dat, leging van de containers/inzamelmiddelen veilig en efficiënt kunnen plaatsvinden en geen hinder of gevaar veroorzaken voor derden, een en ander zoals nader bepaald in de hierna vermelde Algemene Voorwaarden. NB: voor Destra containers geldt dat deze op de begane grond gereed dienen te staan en achter niet meer dan één (voor)deur.

- 3 Overbelading van containers is niet toegestaan. Van overbelading is o.a. sprake indien de afvalstoffen uitsteken boven of naast de randen van de container of bij te zware belading. Er dient zorg gedragen te worden dat de stukgrootte, vooral de lengte van de stukken afval, voldoende beperkt is, zodat dit niet de leging van de container kan blokkeren, waardoor, naast oponthoud, gevaarlijke omstandigheden ontstaan. In verband daarmee is het niet toegestaan het afval in de container samen te persen.
- 4 Opdrachtnemer (i.c. de chauffeur van de vrachtwagen) heeft het recht leging of transport te weigeren indien Opdrachtgever de voorwaarden onder 2 en 3 niet of onvoldoende in acht neemt. Aan Opdrachtgever zullen minimaal de kosten van de vergeefse transportrit in rekening worden gebracht.
- 5 Elk Inzamelmiddel is bestemd - en mag door Opdrachtgever uitsluitend worden gebruikt - voor de separate afvalstoffen, zoals hierboven vermeld.
- 6 De afvalstoffen dienen te voldoen aan de op dat moment geldende Acceptatievoorwaarden (zie hierna onder 'Toepasselijke voorwaarden'). Als bij acceptatie blijkt dat de afvalstoffen in aard of samenstelling afwijken van de Acceptatievoorwaarden kunnen aangepaste verwerkingslocaties, voorwaarden en/of tarieven van toepassing zijn. Als een aangeboden partij wordt geherclassificeerd naar een andere afvalsoort, worden de kosten conform overeenkomst gehanteerd. De bij overeenkomst uitgesloten afvalsoorten worden doorbelast tegen standaard tarief. Indien herclassificatie niet mogelijk is, kan Opdrachtnemer besluiten de aangeboden partij na verwijdering van de verontreinigingen of afwijkingen alsnog te accepteren, tegen doorbelasting van de kosten voor verwijdering. Opdrachtnemer heeft eveneens het recht om de afvalstoffen te weigeren (of retour te sturen), om de in de Algemene Voorwaarden genoemde redenen.
- 7 De (rol)container dient op de ledigingsdag voor 7.00 uur aangeboden te worden.

Toepasselijke voorwaarden

Op deze opdracht zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van Renewi Nederland B.V. (2021). Deze Algemene Voorwaarden zijn hieronder toegevoegd en zijn tevens gepubliceerd op www.renewi.com/nl/algemene-voorwaarden. Tevens zijn van toepassing de Acceptatievoorwaarden van Renewi Nederland B.V. waarvan de meest recente versie telkens is gepubliceerd op <https://www.renewi.com/nl/acceptatievoorwaarden>.

Met vriendelijke groet,



Renewi Nederland B.V.
Bert-Jan Westerik
Commercieel Directeur

ALGEMENE VOORWAARDEN

Renewi Nederland B.V. (2021)

HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN

1. DEFINITIES

Acceptatie: de constatering, ten laatste bij de Verwerkingsinrichting, dat zowel de aard, eigenschappen en samenstelling van de aangeboden Afvalstoffen zelf, als de wijze waarop deze zijn aangeboden, voldoen aan de Overeenkomst, de door Opdrachtgever daaromtrent verstrekte informatie en/of van toepassing zijnde wettelijke voorschriften en/of bepalingen.

Acceptatievoorwaarden: de door of vanwege Opdrachtnemer gehanteerde voorschriften met betrekking tot zowel de omvang, aard, eigenschappen en samenstelling van de Afvalstoffen zelf, als de wijze waarop deze aan Opdrachtnemer dienen te worden aangeboden, welke voorschriften van tijd tot tijd aangepast en/of aangevuld kunnen worden door Opdrachtnemer.

Afvalstoffen: alle in het kader van de uitvoering van een tussen Partijen gesloten Overeenkomst, respectievelijk het doen van een offerte daartoe, aan Opdrachtnemer aangeboden of daartoe bestemde stoffen, preparaten of andere producten, gevaarlijke stoffen daaronder begrepen, waarvan Opdrachtgever zich - met het oog op de verwijdering daarvan - ontdoet of voornemens is zich te ontdoen.

Verwerkingsinrichting: de inrichting waarin afvalstoffen geschikt worden gemaakt voor hergebruik en/of nuttige toepassing en/of worden verwijderd dan wel waar afvalstoffen worden op- of overgeslagen.

Inzamelmiddel(len): alle middelen zoals containers, vaten, pallets, voertuigen enz. bestemd voor het verzamelen, de tijdelijke opslag, het vervoer en/of de verwijdering van Afvalstoffen.

NEA-index/ Panteia-index: de kostenindex voor algemeen en specifiek wegvervoer rekening houdende met het loon- en prijspeil binnen de vervoerssector, zoals jaarlijks door Panteia B.V., statutair gevestigd te Zoetermeer, gepubliceerd.

Opdrachtgever: natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Opdrachtnemer een Overeenkomst sluit of daartoe een offerte aanvraagt.

Opdrachtnemer: Renewi Nederland B.V., statutair gevestigd te Maarheeze, zijnde de gebruiker van de Algemene Voorwaarden, danwel één van de met haar verbonden groepsmaatschappijen die gebruik maakt van de Algemene Voorwaarden.

Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van Opdrachtnemer.

2. TOEPASSELIJKEHEID

- De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, inhoud en uitvoering van de Overeenkomst, alsmede op alle overige rechtshandelingen en rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
- De toepasselijkheid op de Overeenkomst van eventueel door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, onder welke benaming dan ook, wordt hier uitdrukkelijk uitgesloten.
- De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, ook na het beëindigen van de Overeenkomst. De Algemene Voorwaarden zijn ook op alle latere Overeenkomsten met Opdrachtnemer van toepassing.
- Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden gedurende de looptijd van de Overeenkomst eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen en aanvullingen zullen schriftelijk bekend worden gemaakt aan Opdrachtgever en zullen op een door Opdrachtnemer te bepalen tijdstip worden ingevoerd.
- De Acceptatievoorwaarden, die gelden op het moment van aanlevering door of namens Opdrachtgever van de Afvalstoffen ter verwerking, zijn van toepassing.
- De Acceptatievoorwaarden zijn onderdeel van de Overeenkomst. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de Acceptatievoorwaarden gedurende de looptijd van de Overeenkomst eenzijdig te wijzigen of aan te vullen.
- Bij eventuele strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en de Acceptatievoorwaarden gelden de voor Opdrachtgever meest beperkende voorwaarden.

3. OFFERTES EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

- Indien en voor zover offertes van Opdrachtnemer worden gebaseerd op door of namens Opdrachtgever verstrekte informatie (waaronder monsters), dan mag door Opdrachtnemer van de juistheid en volledigheid hiervan worden uitgegaan.
- Offertes van Opdrachtnemer zijn geheel vrijblijvend; Opdrachtgever kan hieraan geen enkel recht ontnemen.
- Opdrachtnemer is eerst gebonden aan een offerte, nadat deze offerte heeft geleid tot een schriftelijke Overeenkomst die door Opdrachtnemer is ondertekend of indien deze offerte is geaccepteerd door Opdrachtgever en Opdrachtnemer de geaccepteerde offerte niet onverwijld (dat wil zeggen binnen uiterlijk vijf werkdagen) na aanvaarding door Opdrachtgever (alsnog) heeft herroepen. Opdrachtnemer is eerst gebonden aan een door Opdrachtgever gegeven opdracht zonder daaraan voorafgaande offerte van Opdrachtnemer, nadat Opdrachtnemer een aan hem gegeven opdracht schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd of, bij gebreke van een schriftelijke bevestiging, nadat Opdrachtnemer de opgedragen werkzaamheden feitelijk heeft aangevangen.
- Opdrachtgever is gebonden nadat Opdrachtgever Opdrachtnemer een opdracht heeft gegeven of een door Opdrachtnemer uitgebrachte offerte heeft aanvaard. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 BW bindt een van de offerte op ondergeschikte punten afwijkende aanvaarding door Opdrachtgever Opdrachtnemer niet, maar komt een Overeenkomst alsdan tot stand op de voorwaarden en bepalingen van de offerte van Opdrachtnemer.

4. DUUR, EXCLUSIVITEIT EN BEÏNDIGING

- Behoudens in geval van opdrachten tot het incidenteel verzamelen, vervoeren, bewerken en/of verwijderen van Afvalstoffen, danwel behoudens uitdrukkelijk anderszins overeengekomen, worden Overeenkomsten steeds aangegaan voor de duur van 60 maanden.

- Behoudens tijdige schriftelijke opzegging overeenkomstig artikel 4.3, worden de Overeenkomsten telkens stilzwijgend verlengd voor 24 maanden.
- Opzegging van de Overeenkomst door Opdrachtgever is slechts mogelijk tegen het einde van de looptijd van de Overeenkomst, mits schriftelijk, door middel van een aangetekend schrijven, en met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 6 (zes) maanden voor het verstrijken van de looptijd van de Overeenkomst.
- Het is Opdrachtgever gedurende de looptijd van de Overeenkomst niet toegestaan om met betrekking tot de Afvalstoffen vergelijkbare overeenkomsten met derden aan te gaan. Dit voorgaande is van toepassing met inachtneming van een termijn van maximaal 5 (vijf) jaar vanaf de aanvang van de Overeenkomst.
- In geval van overtreding van het in het vierde lid van dit artikel opgenomen verbod, verbeurt Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een dadelijk zonder rechterlijke tussenkomst opeisbare boete gelijk aan acht procent (8 %) van de in de twaalf maanden voorafgaand aan de overtreding aan Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst gefactureerde bedragen, zulks met een minimum van € 300 (zegge: driehonderd euro), een en ander onverminderd alle verdere rechten van Opdrachtnemer, waaronder dat op ontbinding van de Overeenkomst en/of op vergoeding van de werkelijk door Opdrachtnemer geleden schade, voor zover deze op dat moment mocht bestaan.
- Behoudens in het geval Opdrachtgever daartoe wegens een ernstige toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer - waarbij Opdrachtnemer in verzuim is komen te verkeren - gerechtigd zou zijn, is Opdrachtgever niet bevoegd een Overeenkomst tussentijds te beëindigen. Ook een verhuizing van Opdrachtgever en/of bedrijfsbeëindiging is geen rechtsgeldige reden voor een tussentijdse beëindiging van een Overeenkomst. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst niet nakomt, is Opdrachtgever gehouden tot betaling aan Opdrachtnemer van een forfaitaire boete, gelijk aan de helft van het totaal van de over de nog resterende looptijd van de Overeenkomst door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen, indien de Overeenkomst zou zijn uitgevoerd tot aan de in eerste instantie overeengekomen einddatum. Het staat Opdrachtnemer vrij om in plaats van of in aanvulling op de boete schadevergoeding op grond van de wet te vorderen.
- Iedere Partij is bevoegd om - onverminderd zijn recht op schadevergoeding - zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de andere Partij met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en zodra die andere Partij in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, een aanvraag tot diens ondercuratelestelling aanhangig is gemaakt of indien bewind over (een deel van) zijn vermogen wordt ingesteld of hij anderszins het beheer en/of de beschikking over zijn vermogen geheel of gedeeltelijk verliest en voorts wanneer de andere Partij - indien deze een rechtspersoon is - in liquidatie verkeert of wordt ontbonden, dan wel op (een deel van) de in het kader van de Overeenkomst door of namens de andere Partij ter beschikking gestelde goederen beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen korte termijn wordt opgeheven.
- Opdrachtnemer is bevoegd om zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan Opdrachtgever met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien Opdrachtgever tekortkoming in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden danwel de toepasselijke wettelijke voorschriften en/of bepalingen. Indien Opdrachtnemer de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, is Opdrachtgever gehouden tot betaling aan Opdrachtnemer van een forfaitaire boete die gelijk is aan de helft van het totaal van de over de nog resterende looptijd van de Overeenkomst door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen, indien de Overeenkomst zou zijn uitgevoerd tot aan de in eerste instantie overeengekomen datum. Het staat Opdrachtnemer vrij om in plaats van of in aanvulling op de boete schadevergoeding op grond van de wet te vorderen.
- Indien Opdrachtnemer de Overeenkomst ontbindt op grond van het bepaalde in artikel 4.7 dan wel 4.8, is Opdrachtgever verplicht de Afvalstoffen omschreven in de Overeenkomst op eerste verzoek van Opdrachtnemer voor eigen rekening en risico terug te nemen, tenzij Partijen alsdan anders overeenkomen.

5. PRIJZEN

- De door of vanwege Opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn in euro's, steeds exclusief meerwerk, exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen en/of belastingen, waaronder begrepen de kosten verbonden aan (het aanvragen, verkrijgen en/of behouden van) de vergunningen, rechten en belastingen, welke benodigd zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, al welke kosten, heffingen en belastingen separaat aan Opdrachtgever in rekening zullen worden gebracht.
- Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd alle kosten, zoals voorrijkosten, plaatsingskosten, ophaalkosten, onredelijke wachttijden en mutatiekosten, verband houdende met de uitvoering van de Overeenkomst, alsmede daaruit voortvloeiende rechtshandelingen en rechtsbetrekkingen, aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
- Opdrachtnemer heeft het recht Opdrachtgever een toeslag, genaamd "milieubijdrage", in rekening te brengen, welke verschuldigd is over het totale factuurbedrag, exclusief opbrengsten en exclusief omzetbelasting.
- Opdrachtnemer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de door Opdrachtnemer opgegeven prijzen tijdens de duur van de Overeenkomst te verhogen, indien de kosten voor Opdrachtnemer toenemen als gevolg van buiten zijn invloedssfeer liggende omstandigheden, zulks bijvoorbeeld in geval van nieuwe of gewijzigde (overheids-)voorschriften, na aanvang van de Overeenkomst nieuwe of gewijzigde van overheidswege opgelegde heffingen en/of belastingen (zoals bedoeld in artikel 5.1) een stijging van de loonkosten en/of brandstofkosten, een wijziging in de wisselkoersen, een wijziging van de (opbrengst)prijzen voor afvalstoffen, een stijging van de grondstof- en energieprijzen, een stijging van de verwerkingsprijzen en/of een wijziging van de locatie waar de verwerking plaatsvindt.

- 5.5. Onverminderd het in de overige leden van dit artikel bepaalde, heeft Opdrachtnemer - tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald - het recht om periodiek, doch in ieder geval 2 (twee) maal per jaar, haar prijzen aan te passen conform het NEA-indexcijfer/ Panteia-indexcijfer danwel CBS-indexcijfer.

6. MEERWERK, WIJZIGINGEN

- 6.1. Onder meerwerk wordt verstaan al die werkzaamheden en/of producten die tijdens de uitvoering van de Overeenkomst worden verricht casu quo geleverd en die meer of anders zijn dan hetgeen oorspronkelijk is overeengekomen, waaronder onder meer begrepen:

- aanvullingen en/of wijzigingen in de overeengekomen werkzaamheden op verzoek van Opdrachtgever, waardoor die werkzaamheden naar de mening van Opdrachtnemer worden verzwakt of uitgebreid;
- aanvullingen en/of wijzigingen van de overeengekomen werkzaamheden, omdat zulks naar de mening van Opdrachtnemer redelijkerwijs nodig is voor een goede en vakkundige uitvoering van de Overeenkomst en/of op grond van nieuwe of gewijzigde (overheids-)voorschriften;
- aanvullingen en/of wijzigingen van de overeengekomen werkzaamheden die nodig zijn geworden als gevolg van niet-nakoming door Opdrachtgever van enige verplichting voortvloeiende uit de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden en/of de Acceptatievoorwaarden, zulks onverminderd de overige rechten van Opdrachtnemer;
- één of meerdere extra ledigingen en/of inzamelingsdiensten met betrekking tot Afvalstoffen die zich naast of op - en niet in - het Inzamelingsmiddel bevinden op het ogenblik van de reguliere lediging.

- 6.2. Opdrachtnemer is gerechtigd om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in de Overeenkomst, bijvoorbeeld vanwege de aard, eigenschappen en samenstelling van de Afvalstoffen, wijzigingen van inzamel- of verwerkingsmethodiek of indien wet en/of regelgeving dit vereisen. Opdrachtgever wordt van eventuele wijzigingen schriftelijk door Opdrachtnemer in kennis gesteld, onder vermelding van een eventuele wijziging van de prijs die overeengekomen is in de Overeenkomst.

- 6.3. Opdrachtnemer is gerechtigd om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in de Overeenkomst, bijvoorbeeld vanwege de aard, eigenschappen en samenstelling van de Afvalstoffen, wijzigingen van inzamel- of verwerkingsmethodiek of indien wet en/of regelgeving dit vereisen. Opdrachtgever wordt van eventuele wijzigingen schriftelijk door Opdrachtnemer in kennis gesteld, onder vermelding van een eventuele wijziging van de prijs die overeengekomen is in de Overeenkomst.

7. RECHTSVERLIES DOOR NIET-PROTESTEREN

- 7.1. Alle door Opdrachtgever vermeende rechten wegens tekortkomingen in de nakoming van zijn verplichtingen door Opdrachtnemer, dienen schriftelijk en onderbouwd te worden ingeroepen binnen 14 (veertien) dagen nadat Opdrachtgever de tekortkoming in de nakoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, bij gebreke waarvan de rechten van Opdrachtgever ter zake vervallen. De rechten van Opdrachtgever ter zake vervallen eveneens indien Opdrachtgever zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer zelf een tekortkoming in de nakoming heeft trachten te (doen) verhelpen.
- 7.2. Een beroep op de onjuistheid van een factuur, dient onder opgaaf van redenen schriftelijk, en onderbouwd binnen 14 (veertien) dagen na de factuurdatum bij Opdrachtnemer te worden ingediend, bij gebreke waarvan alle rechten van Opdrachtgever ter zake vervallen.
- 7.3. Mededelingen van Opdrachtgever als bedoeld in artikel 7.1 en 7.2 schorten de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever niet op.

8. BETALING

- 8.1. Betaling dient te geschieden binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum, zonder recht op opschorting, korting, verrekening met een vordering die Opdrachtgever meent te hebben of heeft op Opdrachtnemer, bij gebreke waarvan Opdrachtgever van rechtswege en derhalve zonder nadere ingebrekestelling in verzuim raakt en vanaf de vervaldag aan Opdrachtnemer een direct opeisbare boete (rente) verschuldigd is van één en een halve procent (1,5 %) per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een hele maand. Indien Opdrachtnemer in geval van niet tijdige betaling Opdrachtgever schriftelijk aanmaant tot het voldoen van een door Opdrachtgever verschuldigd bedrag, is Opdrachtnemer gerechtigd Opdrachtgever de daarmee gemoeide kosten in rekening te brengen.
- 8.2. In alle gevallen waarin Opdrachtnemer een sommatie, een ingebrekestelling of een exploit aan Opdrachtgever uitbrengt of laat uitbrengen, of ingeval van procedures tegen Opdrachtgever om deze tot nakoming van de Overeenkomst te dwingen, is Opdrachtgever verplicht om alle daarvoor gemaakte redelijke kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, aan Opdrachtnemer te voldoen. De buitengerechtelijke kosten worden bij voorbaat vastgesteld op vijftien procent (15 %) van het door Opdrachtgever onbetaald gelaten bedrag, zulks met een minimum van € 250,- (zegge: tweehonderdvijftig euro).
- 8.3. Betalingen strekken steeds eerst in mindering op de buitengerechtelijke kosten, dan op de door Opdrachtgever verschuldigde rente en vervolgens op de oudste factuur.
- 8.4. De vordering tot betaling van alle aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt terstond en integraal opeisbaar indien en zodra Opdrachtnemer tekortkomt in de nakoming van zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst, in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, een aanvraag tot diens ondercuratestelling aanhangig is gemaakt of indien bewind over (een deel van) zijn vermogen wordt ingesteld of Opdrachtgever anderszins het beheer en/of de beschikking over zijn vermogen geheel of gedeeltelijk verliest en voorts wanneer Opdrachtgever - indien deze een rechtspersoon is - in liquidatie verkeert of wordt ontbonden dan wel op (een deel van) de in het kader van de Overeenkomst door of namens Opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen korte termijn wordt opgeheven.
- 8.5. Voor of tijdens de uitvoering van de Overeenkomst is Opdrachtnemer, ondermeer indien Opdrachtnemer vreest dat Opdrachtgever niet, althans niet tijdig in

staat zal zijn zijn betalingsverplichtingen jegens Opdrachtnemer na te komen, gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, totdat Opdrachtgever desverzocht vooruit heeft betaald en/of naar de mening van Opdrachtnemer voldoende zekerheid heeft gesteld. Indien Opdrachtgever met zodanige vooruitbetaling en/of zekerheidsstelling in gebreke blijft, heeft Opdrachtnemer het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Alle voor Opdrachtnemer uit deze opschorting en/of ontbinding voortvloeiende schade, dient door Opdrachtgever te worden vergoed.

9. ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN EN OVERMAGT

- 9.1. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst omstandigheden ontstaan of bekend worden, die Opdrachtnemer bij het aangaan van de Overeenkomst niet kende, noch behoorde te kennen, als gevolg waarvan Opdrachtnemer zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever niet tijdig kan nakomen, komt Opdrachtnemer niet in gebreke te verkeren en is Opdrachtnemer gerechtigd zijn verplichtingen op te schorten zonder enige aansprakelijkheid voor schade en/of kosten.
- 9.2. Onder overmacht worden verstaan elke omstandigheid die Opdrachtnemer redelijkerwijs niet heeft kunnen vermijden of voorkomen of waarvan Opdrachtnemer de gevolgen redelijkerwijs niet heeft kunnen verhinderen, waardoor die nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede - voor zover daarvoor niet reeds begrepen - oorlog(sgevaar), epidemieën, pandemieën, oproer, werkstakingen, (natuur)rampen, ongevallen, overheidsmaatregelen, vertragingen in / uitblijven van dienstverlening door leveranciers van Opdrachtnemer (waaronder onder meer begrepen (i) de verdere verwerking van door Opdrachtnemer ingezamelde afvalstoffen door afvalverwerkers inclusief afvalverbrandingsinstallaties en (ii) leveranciers van brandstof, energie en water, etc.), transportmoeilijkheden, brand en storingen in het bedrijf van Opdrachtnemer of zijn leveranciers, intrekking van vergunningen van Opdrachtnemer en/of zijn leveranciers, weersgesteldheid die uitvoering van de Overeenkomst vertraagt c.q. onmogelijk maakt.
- 9.3. Indien als gevolg van overmacht nakoming door Opdrachtnemer blijvend onmogelijk is, heeft Opdrachtnemer het recht te vorderen dat de Overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering daarvan door Opdrachtnemer mogelijk blijft, tenzij zulks in de gegeven omstandigheden in redelijkheid niet van Opdrachtgever gevergd kan worden en ontbinding gerechtvaardigd is. In laatstbedoeld geval wordt de Overeenkomst ontbonden zonder dat Opdrachtgever enig recht op schadevergoeding kan doen gelden en is Opdrachtgever verplicht voor zijn rekening en risico de door Opdrachtnemer reeds ingezamelde Afvalstoffen terug te nemen.
- Indien Opdrachtnemer zich op overmacht beroept en al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Opdrachtnemer gerechtigd het verrichte casu quo het te verrichten gedeelte afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
- 9.4. Opdrachtnemer mag haar verplichtingen onder de Overeenkomst opschorten in geval van overmacht, zonder daarvoor aansprakelijk te worden voor schade en/of kosten. Indien de periode waarin Opdrachtnemer door overmacht haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet na kan komen langer duurt dan 30 (dertig) dagen, dan heeft Opdrachtnemer het recht om de Overeenkomst te ontbinden via een schriftelijke verklaring aan Opdrachtgever, zonder daarvoor tot enige schadevergoeding verplicht of gerechtigd te zijn. Opdrachtgever is in dat geval ertoe verplicht om voor eigen rekening en risico de Afvalstoffen terug te nemen.

10. AANSPRAKELIJKHEID

- 10.1. Onverminderd het elders in de Algemene Voorwaarden bepaalde is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer in dat concrete geval aanspraak geeft.
- 10.2. Indien de aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer geen dekking geeft, dan wel de betreffende schade niet door een verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer te allen tijde en zonder dat hetgeen elders in de Algemene Voorwaarden bepaalde hieraan kan afdoen, beperkt tot het bedrag dat door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst is gefactureerd in een periode van 12 maanden voorafgaand aan het schadeveroorzakende feit met een maximum van € 50.000,- (zegge: vijftigduizend euro) per contractjaar. Voor het doel van dit artikel wordt contractjaar gedefinieerd als: een periode van twaalf (12) maanden, startend op de ingangsdatum van de Overeenkomst en in elk opvolgend jaar op dezelfde datum als deze ingangsdatum.
- 10.3. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande artikelen van dit artikel, is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor gevolg- of indirecte schade of vorderingen van derden, tenzij, deze schade of vorderingen het gevolg is/zijn van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer zelf of van personeel dat belast is met de leiding van de uitvoering van de Overeenkomst of de leiding van Opdrachtnemer. Onder indirecte schade wordt onder andere verstaan: milieuschade, stagnatieschade, verlies van winst, gederfde opbrengst of, omzet, goodwill of zakelijke mogelijkheden.
- 10.4. Opdrachtnemer is voorts ook niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat doordat de Verwerkingsinrichting Afvalstoffen weigert. Het staat Opdrachtnemer vrij om geheel naar keuze van Opdrachtnemer (i) geweigerde Afvalstoffen aan een andere Verwerkingsinrichting aan te bieden, waarbij de daaraan verbonden extra kosten aan Opdrachtgever in rekening kunnen worden gebracht, ofwel (ii) Opdrachtgever te verzoeken de Afvalstoffen terug te nemen, waartoe Opdrachtgever in dat geval verplicht is en waarbij Opdrachtgever alle ter zake door Opdrachtnemer reeds gemaakte kosten dient te vergoeden.
- 10.5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor door derden of Opdrachtgever geleden schade aan wegdek, trottoir, gebouwen en dergelijke, dan wel persoonlijke of zaakschade veroorzaakt door een Inzamelingsmiddel of de plaatsing daarvan, tenzij die schade een rechtstreeks gevolg is van het gebruik van ondegelijk materiaal of van ondeskundig handelen van Opdrachtnemer. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden voor schade waarvoor de aansprakelijkheid in dit artikel is uitgesloten.

- 10.6. Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor door Opdrachtgever en/of door derden geleden schade als gevolg van het in het kader van de Overeenkomst door of namens Opdrachtnemer vervoeren van Inzamelmiddelen die niet in eigendom toebehoren aan Opdrachtnemer, maar bijvoorbeeld in eigendom toebehoren aan Opdrachtgever. Opdrachtgever is aansprakelijk voor door Opdrachtnemer geleden schade als gevolg van het in het kader van de Overeenkomst door of namens Opdrachtnemer vervoeren van Inzamelmiddelen die niet in eigendom toebehoren aan Opdrachtnemer, maar bijvoorbeeld toebehoren aan Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden waarvoor de aansprakelijkheid in dit artikel is uitgesloten.
- 10.7. Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor schade aan kabels, leidingen, buizen, rioleringen en dergelijke in de grond, die door Opdrachtgever niet aan Opdrachtnemer zijn gemeld, niet op de juiste plaats zijn gemeld of indien Opdrachtgever nalaat een zogenoemde Klic-melding te (laten) doen. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor deze schade en zal Opdrachtnemer volledig vrijwaren en schade-loosstellen tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade.
- 10.8. Indien Opdrachtgever de Afvalstoffen niet aanbiedt overeenkomstig de voorschriften uit de Overeenkomst, de geldende wet- en/of regelgeving (waaronder in verband met het vervoer hiervan), de Algemene Voorwaarden en/of de Acceptatievoorwaarden, is Opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende (directe en indirecte) schade, waaronder boetes opgelegd aan Opdrachtnemer door de bevoegde autoriteiten, in verband met of (indirect) voortvloeiend uit het niet nakomen door Opdrachtgever van zijn uit de wet- en/of regelgeving en/of de Overeenkomst en/of de Acceptatievoorwaarden en/of de Algemene Bepalingen voortvloeiende verplichtingen of verboden.
- 10.9. Opdrachtgever is aansprakelijk voor en vrijwaart Opdrachtnemer, diens werknemers en andere door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde (al dan niet rechts-) personen, voor alle aanspraken van derden op vergoeding van enige door deze derden geleden schade, veroorzaakt voor, tijdens dan wel na de uitvoering van de Overeenkomst door of namens Opdrachtnemer, door of anderszins verband houdende met zaken of producten afkomstig van Opdrachtgever, Afvalstoffen afkomstig van Opdrachtgever en/of activiteiten uitgevoerd door of namens Opdrachtnemer, tenzij de schade aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer is te wijten.
- 10.10. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade door Opdrachtgever toegebracht aan het personeel of hulppersonen en/of de eigendommen van Opdrachtnemer en/of voor schade ontstaan naar aanleiding van aanwijzingen, door of vanwege Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegeven.
- 10.11. Aansprakelijkheidsbeperkende, -uitsluitende of -vaststellende voorwaarden, welke door derden aan Opdrachtnemer kunnen worden tegengeworpen, kunnen door Opdrachtnemer ook aan Opdrachtgever worden tegengeworpen.

11. INTELLECTUELE EIGENDOM, GEHEIMHOUDING EN PERSOONSgegevens

- 11.1. Alle door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever al dan niet krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde tekeningen, documenten (waaronder, maar niet beperkt tot, offertes, analyses en rapporten) en gegevens blijven eigendom van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer behoudt daarop tevens het auteursrecht en/of het intellectueel eigendomsrecht. Opdrachtnemer zal geheimhouding betrachten met betrekking tot de hiervoor bedoelde tekeningen, documenten en gegevens en deze niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer aan derden bekendmaken.
- 11.2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om enige aanduiding omtrent merken, handelsnaam, octrooien of andere rechten uit of van de Inzamelmiddelen of materialen van Opdrachtnemer te verwijderen of te wijzigen.
- 11.3. Opdrachtgever zal het bestaan en de inhoud van de Overeenkomst en alle tekeningen, documenten en gegevens, die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ter kennis komen van Opdrachtgever, geheim houden en uitsluitend gebruiken ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst. Deze geheimhoudingsplicht blijft bestaan tot 2 (twee) jaar na beëindiging van de Overeenkomst.
- 11.4. Indien Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst optreedt als verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), sluiten Partijen een verwerkersovereenkomst.

12. TOEPASSELIJKE RECHT

Op alle offertes van Opdrachtnemer, Overeenkomsten, alsmede de eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of samenhangen, is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

13. FORUMKEUZE

Alle geschillen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer die verband houden met de (te sluiten) Overeenkomst, of daarmee samenhangende nadere overeenkomsten, worden ter beslissing voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant, locatie 's-Hertogenbosch.

14. AFWIJKINGEN

Behoudens indien en voor zover anders is voorzien in de Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst, kunnen afwijkingen van – en/of aanvullingen op de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst, slechts schriftelijk worden overeengekomen.

15. CONVERSIE

Indien één of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst nietig of vernietigbaar zijn of om andere redenen ongeldig of onverbindend zijn, dan blijven de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden en de Overeenkomst van kracht. In plaats van de nietige, vernietigde, ongeldige of onverbindende bepaling van de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst, worden Partijen geacht in plaats daarvan een bepaling te zijn overeengekomen die wel geldig, verbindend en rechtens afdwingbaar is en die de bedoeling en geest van de nietige, vernietigde, ongeldige of onverbindende bepaling het meest benadert.

HOOFDSTUK II - VERHUUR / TER BESCHIKKING STELLING INZAMELMIDDELEN

In dit Hoofdstuk II hebben de met hoofdletters omschreven termen, de betekenis als vermeld in Hoofdstuk I.

16. TER BESCHIKKING GESTELDE INZAMELMIDDELEN

- 16.1. Alle door of vanwege Opdrachtnemer ter beschikking gestelde Inzamelmiddelen zijn en blijven haar eigendom, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, blijven de Inzamelmiddelen eigendom van Opdrachtnemer totdat Opdrachtnemer volledige betaling heeft ontvangen van al hetgeen Opdrachtgever Opdrachtnemer uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigd is.
- 16.2. De Inzamelmiddelen worden geacht in goede staat van onderhoud aan Opdrachtgever geleverd te zijn. Eventuele klachten hieromtrent moeten uiterlijk binnen 3 (drie) werkdagen na de ter beschikking van de Inzamelmiddelen aan Opdrachtnemer worden meegegeven, bij gebreke waarvan de rechten van Opdrachtgever ter zake vervallen.
- 16.3. Gedurende de tijd dat het Inzamelmiddel, al dan niet tegen vergoeding, door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever ter beschikking is gesteld, komt het Inzamelmiddel voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is gedurende die periode aansprakelijk voor alle schade, waaronder begrepen graffiti, vervuiling en brandschade, ontstaan aan dan wel door of met het Inzamelmiddel. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade die in die periode door of met het Inzamelmiddel is ontstaan.
- 16.4. Opdrachtgever dient de te ledigen en/of te vervoeren Inzamelmiddelen - indien van toepassing met gesloten deksel - op de inzameldag (transport) gereed te zetten op de openbare weg of op een goed toegankelijk terrein dat in verbinding staat met de openbare weg dan wel op een in overleg vastgestelde plaats die goed en kosteloos bereikbaar is voor personen en materieel van Opdrachtnemer, zodanig dat de plaatsing niet in strijd komt met geldende wet- en/of regelgeving en geen gevaar oplevert voor personeel van Opdrachtnemer of derden. Opdrachtgever zorgt zodanig voor voldoende verlichting en/of bebakening van de te ledigen en/of te vervoeren Inzamelmiddelen en treft de voor de verkeersveiligheid vereiste maatregelen.
- 16.5. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanvragen en in stand houden van de benodigde vergunningen, ontheffingen en andere publiekrechtelijke goedkeuringen, instemming of toestemming dan wel het voldoen aan enige meldingsplicht voor het verrichten van de plaatsing van het Inzamelmiddel en het verrichten van de daarmee verband houdende werkzaamheden. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien vergunningen, ontheffingen, beschikkingen etc. niet (tijdig) verkregen worden door Opdrachtgever. In een dergelijk geval is Opdrachtnemer ertoe gerechtigd zijn werkzaamheden niet (volledig) te verrichten of op te schorten, waarbij Opdrachtgever onverminderd gehouden blijft tot nakoming van diens verplichtingen. Opdrachtgever is aansprakelijk voor kosten en boetes wegens (onjuiste) plaatsing van de Inzamelmiddelen en zal Opdrachtnemer vrijwaren van aanspraken van derden in dit verband.
- 16.6. Opdrachtgever dient de Inzamelmiddelen voor eigen rekening en risico als een goed huisvader te beheren, waaronder is begrepen deze op zorgvuldige wijze en volgens de overeengekomen bestemming te onderhouden, te gebruiken, te behandelen, te beladen en te reinigen.
- 16.7. Het is Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer niet toegestaan de Inzamelmiddelen naar een andere locatie te (doen) brengen dan die waar de Inzamelmiddelen door Opdrachtnemer zijn afgeleverd.
- 16.8. Opdrachtgever is verplicht de Inzamelmiddelen deugdelijk te verzekeren tegen risico's van diefstal, verduistering, brand en beschadiging.
- 16.9. Eventueel verlies en/of schade aan een Inzamelmiddel dient binnen 24 (vierentwintig) uur na het verlies en/of het ontstaan van de schade of de ontdekking daarvan schriftelijk aan Opdrachtnemer gemeld te worden.
- 16.10. Beschadigde Inzamelmiddelen worden door Opdrachtnemer, voor rekening van Opdrachtgever, hersteld dan wel vervangen, tenzij de schade het gevolg is van normale slijtage of is ontstaan door toedoen van Opdrachtnemer zelf.
- 16.11. Het is Opdrachtgever verboden de Inzamelmiddelen onder te verhuren of anderszins aan één of meer derden geheel of gedeeltelijk in gebruik te geven dan wel ter beschikking te stellen, noch deze door een derde te laten ledigen.
- 16.12. De Inzamelmiddelen mogen uitsluitend gebruikt worden voor het inzamelen en (tijdelijk) opslaan van de overeengekomen Afvalstoffen.
- 16.13. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd de Inzamelmiddelen bij Opdrachtgever te (doen) inspecteren.
- 16.14. Tenzij sprake is van normale slijtage van het Inzamelmiddel, is vervanging respectievelijk wisseling van de Inzamelmiddelen door Opdrachtnemer voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd de Inzamelmiddelen te (doen) vervangen respectievelijk om te wisselen.
- 16.15. Bij het einde van de Overeenkomst is Opdrachtgever gehouden de Inzamelmiddelen op het eerste daartoe strekkende verzoek van Opdrachtnemer leeg, schoon en in goede staat aan Opdrachtnemer terug te geven. Indien en voor zover Opdrachtgever de Inzamelmiddelen niet heeft afgegeven, dan is Opdrachtnemer er bij het einde van de Overeenkomst toe gerechtigd zijn Inzamelmiddelen zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst tot zich te nemen en daartoe de plaats te betreden waar het Inzamelmiddel zich bevindt. Opdrachtgever verleent daartoe hierbij reeds op voorhand toestemming. Alle eventueel hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.
- 16.16. Voor zover bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik wordt gemaakt van Inzamelmiddelen die niet in eigendom zijn van Opdrachtnemer, maar bijvoorbeeld in eigendom zijn van Opdrachtgever, garandeert Opdrachtgever dat deze Inzamelmiddelen goed onderhouden zijn en blijven en (blijven) voldoen aan de met betrekking tot de Inzamelmiddelen geldende wet- en/of regelgeving en geldende veiligheidsnormen uit de branche, waaronder toepasselijke NEN-normen.

HOOFDSTUK III - OPERATIONELE BEPALINGEN

In dit Hoofdstuk III hebben de met hoofdletters omschreven termen, de betekenis als vermeld in Hoofdstuk I.

17. UITVOERING VAN DE WERKZAAMHEDEN; ALGEMEEN

- 17.1. Opdrachtgever is er steeds toe gehouden om – ook ongevraagd – al die monsters, gegevens, bescheiden en informatie aan Opdrachtnemer te verstrekken, waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat die voor Opdrachtnemer respectievelijk de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.
- 17.2. Indien en voor zover de door Opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden en te leveren respectievelijk ter beschikking te stellen zaken worden gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte monsters, gegevens, bescheiden en informatie met betrekking tot de aard, de eigenschappen en de samenstelling van de Afvalstoffen, dan mag van de juistheid en volledigheid daarvan worden uitgegaan. Onverminderd zijn overige rechten ter zake, is Opdrachtnemer niet gehouden tot enige vergoeding van schade en/of kosten, ontstaan als gevolg van de onjuistheid en/of onvolledigheid van de aldus door Opdrachtgever verstrekte monsters, gegevens, bescheiden en informatie met betrekking tot de aard, de eigenschappen en de samenstelling van de Afvalstoffen.
- 17.3. Opdrachtgever is verplicht om uitsluitend de door Opdrachtnemer voorgeschreven Inzamelmiddelen te gebruiken.
- 17.4. Onverminderd het vorenstaande staat Opdrachtgever ervoor in dat de door of vanwege Opdrachtgever ter uitvoering van de Overeenkomst gebruikte respectievelijk ter beschikking gestelde zaken en de door medewerkers van Opdrachtnemer te betreden terreinen en gebouwen van Opdrachtgever deugdelijk, geschikt en veilig zijn en voldoen aan alle ter zake (eventueel) door Opdrachtnemer gestelde voorschriften alsmede alle van toepassing zijnde wet-en/of regelgeving. Opdrachtgever dient ter zake de door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer opgedragen werkzaamheden, de vanwege de bevoegde autoriteiten en/of Opdrachtnemer gegeven arbeidsomstandigheden-, veiligheids-, milieu- en andere voorschriften, reglementen, instructies en aanwijzingen in acht te nemen.
- 17.5. Opdrachtgever is bij betreding van het terrein van Opdrachtnemer, ertoe verplicht zich te houden aan de aldaar geldende voorschriften en aanwijzingen van Opdrachtnemer. Opdrachtgever betreedt het terrein van Opdrachtnemer op eigen risico en voor eigen rekening. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of goederen van Opdrachtgever die veroorzaakt wordt op zijn bedrijfsterrein, behoudens voor zover dit het gevolg is van grove schuld of opzet aan de zijde van Opdrachtnemer. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer van aanspraken van derden in dit verband.
- 17.6. Opdrachtnemer is bevoegd en gerechtigd om de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de Overeenkomst aan een derde op te dragen.
- 17.7. Opdrachtnemer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om meerwerk uit te voeren en als zodanig aan Opdrachtgever in rekening te brengen, indien dit naar de mening van Opdrachtnemer het belang van Opdrachtgever en/of de uitvoering van de Overeenkomst zulks vergt.
- 17.8. Alle door Opdrachtnemer genoemde termijnen worden zoveel mogelijk in acht genomen, maar gelden slechts als indicatieve en nooit als fatale termijnen. Overschrijding van deze termijnen door Opdrachtnemer geeft Opdrachtgever nooit recht op schadevergoeding of het recht enige voor Opdrachtgever uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting niet na te komen of op te schorten.
- 17.9. Opdrachtnemer heeft het recht om de werkzaamheden naar eigen inzicht uit te voeren, en al dan niet in gedeelten.

18. OMSCHRIJVING AFVALSTOFFEN, MONSTERNEMING EN ANALYSE

- 18.1. Opdrachtgever is vóór aanvang van de werkzaamheden door Opdrachtnemer, als ook nadien telkens wanneer Opdrachtnemer daarom verzoekt, verplicht om een duidelijke schriftelijke omschrijving van de aard, de herkomst, de eigenschappen en de samenstelling alsook de gevarenklassen van de Afvalstoffen aan Opdrachtnemer te verstrekken, dan wel – indien en voor zover de aard, de herkomst, de eigenschappen, de samenstelling en/of de gevarenklassen van de Afvalstoffen Opdrachtgever niet bekend zijn – zulks uitdrukkelijk schriftelijk aan Opdrachtnemer te melden. Opdrachtgever is voorts verplicht om, telkens wanneer de aard, de eigenschappen of de samenstelling van de Afvalstoffen wijzigt, zulks eigener beweging schriftelijk aan Opdrachtnemer te melden.
- 18.2. Opdrachtgever staat jegens Opdrachtnemer in voor de juistheid en volledigheid van de omschrijving van de door Opdrachtgever aangeboden Afvalstoffen, alsmede dat de aldus aangeboden Afvalstoffen overeenstemmen met de etikettering op het Inzamelmiddel en de daarbij behorende documenten.
- 18.3. In verband met de op voorhand tussen Partijen overeengekomen verwerkingswijze of bestemming van de in te zamelen Afvalstoffen in specifieke Inzamelmiddelen, zal Opdrachtgever in de Inzamelmiddelen geen afvalstoffen deponeren, en er voor instaan dat ook derden daarin geen afvalstoffen deponeren, die krachtens de Overeenkomst niet voor die wijze van verwerking of bestemming in aanmerking mogen komen. Daarbij geldt onder meer dat:
 - a. in rol- en/of minicontainers en/of daartoe geschikte huisvuilzakken nimmer mogen worden gedeponeerd noch voor depot daarin mogen worden aangeboden: gevaarlijke afvalstoffen, puin of beton, kadavers en/of slachtafval en/of afvalstoffen die ontplofbaar zijn (afvalstoffen die stank verspreiden, giftig, verhardend, bijtend, agressief, en/of anderszins gevaarlijk kunnen zijn mogen alleen daarin worden aangeboden indien dit is overeengekomen) of qua afmeting en/of omvang groter zijn dan de container en/of waarvan het totaalgewicht het laadvormogen van de container of het hefvormogen van de hefinstallatie te boven gaat en eventueel andere stoffen die door de Verwerkingsinrichting niet worden geaccepteerd;
 - b. in Inzamelmiddelen die bestemd zijn voor de inzameling en opslag van specifieke stoffen zoals bijvoorbeeld glas, papier, blik, textiel, kunststoffen e.a. uitsluitend die specifieke stoffen mogen worden gedeponeerd.

- 18.4. De Afvalstoffen dienen zodanig te worden aangeboden door Opdrachtgever dat verlies, morsen, lekkage of wegwaaien wordt voorkomen en dat geen hinder, gevaar, schade of letsel voor Opdrachtnemer of derden wordt veroorzaakt. Opslag dient zodanig te geschieden, dat nimmer enig materiaal buiten het Inzamelmiddel steekt of van het Inzamelmiddel kan afvallen.
- 18.5. Onverminderd het vorenstaande staat Opdrachtgever er voorts te allen tijde voor in dat de door Opdrachtgever aangeboden Afvalstoffen géén radioactief danwel explosief materiaal c.q. afval bevatten.
- 18.6. In geval een Inzamelmiddel naar de mening van Opdrachtnemer verkeerd is beladen, is overbeladen, beladen is met andere afvalstoffen dan is overeengekomen, de Afvalstoffen niet beantwoorden aan de door Opdrachtgever verstrekte omschrijving en eventueel daarvoor geldende wet-en/of regelgeving, het transport van de Afvalstoffen in strijd is met de eventueel daarvoor geldende wet-en/of regelgeving en/of indien het inzamelen of transport een gevaar voor zaken, mensen of milieu oplevert c.q. op kan leveren, is Opdrachtnemer gerechtigd het Inzamelmiddel niet te ledigen, de afvoer van het Inzamelmiddel en/of de Afvalstoffen te weigeren en/of het Inzamelmiddel en/of de Afvalstoffen retour te zenden aan Opdrachtgever danwel al hetgeen te doen dat naar de mening van Opdrachtnemer nodig is voor een goede en vakkundige uitvoering van de Overeenkomst. Eventuele schade (kosten en/of boetes daaronder begrepen) als gevolg van het in dit lid bepaalde is voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer, diens werknemers en door Opdrachtnemer ingeschakelde derden vrijwaren van enige aanspraken in dit verband.
- 18.7. Onverminderd de overige rechten van Opdrachtnemer is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade, die het gevolg is van een onjuiste, onduidelijke, onvolledige en/of onvoldoende omschrijving van de aard, de eigenschappen en de samenstelling van de Afvalstoffen, een onjuiste belading van het Inzamelmiddel en/of doordat de Afvalstoffen niet overeenstemmen met de etikettering op het Inzamelmiddel en de daarbij behorende documenten danwel doordat de Afvalstoffen niet beantwoorden aan de eventueel daarvoor geldende wet-en regelgeving en/of doordat de Afvalstoffen radioactief danwel explosief afval bevatten en/of doordat de Afvalstoffen niet overeenstemmen met de monsters als bedoeld in het volgende lid van onderhavig artikel. Indien Opdrachtnemer door derden, daaronder begrepen degenen aan wie de Afvalstoffen door Opdrachtnemer ter (verdere) verwerking worden aangeboden, aansprakelijk wordt gesteld voor schade als hier bedoeld, vrijwaart Opdrachtgever Opdrachtnemer ter zake.
- 18.8. Onverminderd het vorenstaande is Opdrachtgever voorts verplicht om telkens op het eerste daartoe strekkende verzoek van Opdrachtnemer zijn medewerking te verlenen aan monstername van de Afvalstoffen door of vanwege Opdrachtnemer, opdat deze kunnen worden geanalyseerd. Opdrachtgever zal zijn actieve medewerking verlenen en de richtlijnen van Opdrachtnemer desbetreffend volgen. De kosten verbonden aan monstername en analyse zijn voor rekening van Opdrachtgever, tenzij blijkt dat de Afvalstoffen conform de door Opdrachtgever gegeven omschrijving zijn en voorts tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer een Overeenkomst met betrekking tot de Afvalstoffen tot stand komt respectievelijk is gekomen. Aan het uitvoeren of nalaten van monstername of analyse kan Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer geen rechten ontleen.

19. IN ONTVANGSTNEMING

- 19.1. Onverminderd de wettelijke voorschriften en vanwege het bevoegd gezag gegeven instructies, dient Opdrachtgever zich te allen tijde strikt te houden aan de Acceptatievoorwaarden. In geval van twijfel over de wijze waarop Opdrachtgever aan de Acceptatievoorwaarden moet voldoen, is Opdrachtgever verplicht ter zake onverwijld aanwijzingen te vragen aan Opdrachtnemer.
- 19.2. Opdrachtgever dient de Afvalstoffen aan te bieden op de overeengekomen locatie.
- 19.3. Vanaf het moment van Acceptatie zijn de Afvalstoffen, daaronder begrepen hun verpakkingen, eigendom van Opdrachtnemer en komen zij voor rekening en risico van Opdrachtnemer, behoudens in gevallen als voorzien onder b van het vierde lid van dit artikel.
- 19.4. Indien Opdrachtgever in een of meer van zijn uit dit Hoofdstuk III van deze Algemene Voorwaarden voortvloeiende verplichtingen tekort is geschoten, is Opdrachtnemer bevoegd om te zijner keuze:
 - a. ofwel aan Opdrachtgever de extra kosten als gevolg van diens tekortkomingen in rekening te brengen;
 - b. ofwel, terstond – zonder nadere ingebrekestelling – de Overeenkomst tussen Partijen in zoverre te ontbinden, ten gevolge waarvan de eigendoms- en risico-overgang ten aanzien van de Afvalstoffen waarop de ontbinding betrekking heeft, geacht wordt niet te hebben plaatsgevonden. Opdrachtgever is in dat geval verplicht de door Opdrachtnemer dientengevolge geleden schade, alsmede de reeds ter uitvoering van de Overeenkomst gemaakte kosten te vergoeden, alsmede om de Afvalstoffen, waarop de ontbinding betrekking heeft, op eerste verzoek van Opdrachtnemer terug te nemen. Het transport van de Afvalstoffen geschiedt in dat geval voor rekening en risico van Opdrachtgever.

20. TRANSPORT, VERPAKKING, ETIKETTERING

- 20.1. Onverminderd zijn overige verplichtingen op grond van de wet- en/of regelgeving en de Overeenkomst, is Opdrachtgever er te allen tijde toe gehouden de wettelijke verplichtingen die gelden in verband met de verpakking (o.a. UN-keurmerk), etikettering en vervoers(documenten) van gevaarlijke stoffen die worden aangeboden ter vervoer of vervoerd, zoals onder meer voortvloeien uit de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs) en het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen en in het geval van internationaal wegvervoer (de meest recente versie van) het Europees Verdrag van 30 september 1957 betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg ("ADR-Verdrag") na te leven. Dit geldt zowel indien gebruik wordt gemaakt van de eigen Inzamelmiddelen van Opdrachtgever als Inzamelmiddelen van Opdrachtnemer of van derden.